វត្តមានពេលនោះ បានបោះឆ្នោតគាំទ្រ គឺមិនប្រឆាំង ម្លេះប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនាពេលក្រោយមកអាចក្លាយទៅជាផ្សេងវិញទៅហើយ។

អនុសញ្ញាឆ្នាំ១៩៥៨ ចំនួន៤ និង អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តី ពីពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់សម្រាប់រដ្ឋមិនជាប់សមុទ្រឆ្នាំ១៩៦៥ បានចូលជាធរមាន និង បានក្លាយជាគំនិតសម្រាប់នីតិសមុទ្រ។

សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី នីតិសមុទ្រ ឆ្នាំ១៩៨២ នាថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦៧ លោក អារីដ ប៉ាដូ តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍ (ឯកអគ្គរដ្ឋទូត) របស់ប្រទេសម៉ាល់តា ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើទៅអគ្គលេខាធិការបៀបវារៈសម្រាប់សម័យប្រជុំលើកទី ២២ នៃមហាសន្និបាតនាពេលខាងមុខសុំឱ្យដាក់បញ្ចូលនូវចំណុចមួយគឺ "សេចក្តីប្រកាស និងសន្និសញ្ញាស្តីពីការអភិរក្សដោយឡែកសម្រាប់គោលបំណងសន្តិភាពនៅបាតសមុទ្រ និងបាតមហាសមុទ្រដែលស្ថិត នៅក្រោមសមុទ្រហួសព្រំដែនយុត្តាធិការជាតិបច្ចុប្បន្ន និងការប្រើប្រាស់ធន ធានទាំងនោះសម្រាប់ប្រយោជន៍មនុស្សជាតិ"។ នៅក្នុងអនុស្សរណៈភ្ជាប់ជាមួយ លោកបានផ្តល់អនុសាសន៍ថា បាតសមុទ្រ និង បាតមហាសមុទ្រ ត្រូវបានប្រកាសជា "មរតករួមរបស់មនុស្សជាតិ"។ លោកបានស្នើសុំបង្កើតទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិមួយដែលមានយុត្តាធិការពេញលេញលើតំបន់នេះ។ សំណើររបស់លោក Pardo បានផ្តួចផ្តើមនូវព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រែក្លាយ នីតិសមុទ្ររយៈពេល២ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះខ្លាំងជាងការវិវត្តន៍ការពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនឆ្នាំ១៩៦៧។

នាខែធ្នូឆ្នាំ១៩៦៧ មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើត គណៈកម្មាធិការមួយទទួលបន្ទុកការប្រើប្រាស់ដើម្បីសន្តិភាពនូវបាតសមុទ្រ និង បាតមហាសមុទ្រនៅហួសដែនយុត្តាធិការជាតិ ដែលបានក្លាយឈ្មោះជា "គណៈកម្មាធិការបាតសមុទ្រ" ។ ឆ្នាំ១៩៦៩ គណៈកម្មាធិការនេះត្រូវបានពង្រីក (ចុងក្រោយមានសមាជិកឡើងដល់៩១នាក់) ហើយសំខាន់បានក្លាយជាគណៈកម្មាធិការត្រៀមសម្រាប់ សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រលើកទី៣។ គណៈកម្មាធិការនេះមិនអាចបង្កើតពង្រាង អនុសញ្ញានីតិសមុទ្របានទេ ប៉ុន្តែបានស្រាវជ្រាវយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឱ្យសមាជិក និង សាធារណៈជនទូទៅបានយល់យ៉ាងច្រើនអំពីសមុទ្រ និងបានកំណត់បញ្ហានិងបង្រួមវិសាលភាពជម្រើសឱ្យនៅតូចដើម្បីធ្វើចំណាត់ការ។ ខណៈពេលកំពុងចាប់អារម្មណ៍លើសមុទ្រទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិ ទាំងពិភពលោកក្រៅនីតិសមុទ្រ ដែលបានធ្វើវេចនារួចកាន់តែចាំបាច់ និងបន្ទាន់។ តើហេតុអ្វី?

មានហេតុផលមួយចំនួនៈ ទីមួយ គឺអនុសញ្ញា ឆ្នាំ១៩៥៨ បន្សល់ទុក នូវបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយមិនមានការផ្តល់ សច្ចាប័នពីសំនាក់រដ្ឋ ដើម្បីបានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតចំណងចងភ្ជាប់ សហគមន៍ទាំងមូលនៃរដ្ឋទាំងឡាយ។ ទីពីរ គឺឯករាជ្យភាពពីអាណានិគមនិយមបានធ្វើឱ្យប្រទេសថ្មីចំនួន៤១ចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិចន្លោះឆ្នាំ១៩៥៨-១៩៦៧ ហើយក្រុមប្រទេស៧៧ បានប្រមូលជាក្រុមដ៏មានសម្ពាធមួយនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ពួកគេ

ចង់ចូលរួមទាំងពីរគឺ ការធ្វើអាជីវកម្មធនធាន និងការអភិវឌ្ឍន៍នីតិអន្តរជាតិ។ ទីបី គឺតម្លៃសក្តានុពលនៃពហុលោហៈ រកឃើញដោយនាវាស្រាវជ្រាវមហាសមុទ្ររបស់អង់គ្លេសឈ្មោះ HMS Challenger នាឆ្នាំ១៨៧៣-៧៦ ដែលត្រូវបានដឹងនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនាដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៦០។ ទីបួន គឺ "ការផ្ទុះកំនើនប្រជាជន" និង ការរីកចម្រើន បច្ចេកវិទ្យាបានដាក់សម្ពាធខ្លាំងលើអំបូរត្រីព្រុយ និងអំបូរគ្រំ ថនិកសត្វសមុទ្រ និងសារាយសមុទ្រ ព្រមទាំងប្រភេទផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងត្រូវបាន ចាប់ស្ទើរផុតពូជ។ ទីប្រាំ គឺប្រទេសមហាអំណាចកំពុងប្រែក្លាយសមុទ្រឱ្យទៅជាកន្លែងសម្រាប់យោធាដ៏ធំ។ នាវាមុជទឹកនុយក្លេអ៊ែររបស់ពួកគេបាន ចល័តគ្រប់ទីកន្លែង សូម្បីតែនាវាលើផ្ទៃទឹកបានជៀតចូលក្នុងដែនទឹកដែល ពេលនោះគ្មានសត្រូវក៏ដោយដូចជា តំបន់ប៉ូល និង មហាសមុទ្រឥណ្ឌា ហើយ ពួកគេបានអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ដាក់នៅបាតសមុទ្រ មិនត្រឹម តែឧបករណ៍រាវរកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែ និងអាវុធមហា វិនាសកម្មផ្សេងទៀត។ ទីប្រាំមួយ គឺប្រព័ន្ធបរិស្ថានសមុទ្រកំពុងត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបន្ថែមលើ ការនេសាទច្រើនហួស កំណត់ ការរន្ធត់ដោយសារមហន្តរាយកំពប់ប្រេងពីនាវាឈ្មោះ ថូរ៉េយេន យ៉ន់ Torrey Canyon នាឆ្នាំ១៩៦៧ ពុំទាន់មានយន្តកម្មណាមួយសម្រាប់ ដោះស្រាយបញ្ហានេះឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ។

ទីប្រាំពីរ គឺ ឆ្នាំភូគព្ភរូបសាស្ត្រអន្តរជាតិឆ្នាំ១៩៥៧–៥៨ ដំណើររុករកក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាជាអន្តរជាតិ ១៩៥៩-៥៩ និង ដំណើររុករក ផ្សេងៗទៀតក្នុងកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រ មិនត្រឹមតែបានបង្កើត ចេញជាព័ត៌មាន ថ្មីៗយ៉ាងច្រើនអំពីសមុទ្រប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបាន បង្ហាញជាភូមិសាស្ត្រឱ្យឃើញថា សូម្បីតែមកដល់ពេលនេះហើយ យើង ស្គាល់សមុទ្រតិចតួចណាស់។ ការរុករកទាំងនោះក៏បានបង្ហាញផងដែរ នូវតម្លៃនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាអន្តរវិជ្ជាក្នុងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ សមុទ្រ។

ទីប្រាំបី គឺកាន់តែមានប្រទេសច្រើនឡើងៗបានពង្រីកយុត្តាធិការរបស់ ខ្លួនឆ្ងាយទៅៗទៅក្នុងសមុទ្រ ដោយគ្មានបទប្បញ្ញត្តិណាមួយក្នុងនីតិអន្តរ ជាតិអាចបញ្ឈប់បាន។ ដោយសារការឈ្លានពានលេបយកប្រទេសជិត ខាងមិនអាចទៅរួចទៀតបាន ពួកគេក៏ងាកទៅរកការវាតទីចូលទៅក្នុងសមុទ្រដែលគ្មានអ្នកការពារ។ នាចុងឆ្នាំ១៩៦៧ មានប្រទេសជាង១០បានទាម ទារយុត្តាធិការហួសពី១២ម៉ៃល៍ និង ប្រទេសចំនួន៦ ទៀតបានចូលរួមដែរ នាឆ្នាំ១៩៧០។

កត្តាទាំងអស់នេះបាននាំឱ្យ មហាសន្និបាតអនុម័ត "សេចក្តីប្រកាស គោលការណ៍" នាខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧០ ដែលជា សារវន្តបានដាក់តម្កល់សំណើររបស់លោក អារីដ ប៉ាដូ ដែល សុំទុកធ្វើជាមរតករួម។ សេចក្តីសម្រេចមួយផ្សេងទៀតបានផ្តល់សិទ្ធិអំនាចដល់ UNCLOS III។ ប៉ុន្តែគោលគំនិតអំពីមរតករួមបានចុះខ្សោយ ព្រោះមាន តែបណ្តារដ្ឋនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការបាតសមុទ្រនិងមហាសន្និបាតប៉ុណ្ណោះ ដែលគាំទ្រខ្លាំងក្លា។ នាឆ្នាំ១៩៧២ និង ១៩៧៣ ទាំងមូល មានការប្រជុំជា ហូរហែរនៅអាមេរិកឡាទីននិងអាហ្វ្រិក ដោយបានអនុម័តការទាមទាររបស់ឈីលី អេក្វាឌ័រ និង ប៉េរូ កំណត់យកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចចម្ងាយ ២០០ម៉ៃល៍ ដែលរដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រ ត្រូវមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខលើធនធានមានជីវិត និង

គ្មានជីវិតទាំងអស់។ ពេលនេះ UNCLOS III បានប្រារព្ធឡើង ដោយមានសម័យប្រជុំខ្លីមួយនៅទីក្រុងញូវយ៉ក នាខែធ្នូឆ្នាំ១៩៧៣ រដ្ឋទាំងនេះទទួល បានការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះបញ្ហាធំមួយរបស់សន្និសីទ ក្នុងចំណោមជាច្រើនត្រូវបានដោះស្រាយជាគោលការណ៍។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សន្និសីទនេះមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើ។

សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រលើកទី ៣ ជាសន្និសី ការទូតធំជាងគេយូរជាងគេ និង ស្មុគស្មាញជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ហើយប្រាកដណាស់វាមានសារៈសំខាន់ជាច្រើន។ ទីមួយៈ រដ្ឋមួយចំនួនដែលចូលរួម (ចន្លោះ ១៣៥- ១៥០ ក្នុងមួយសម័យប្រជុំ) កើនចំនួន៣ដងលើសកាលពីនៅសន្និសីទទីក្រុងឡាអេ ឆ្នាំ ១៣៩៣០ និងកើនជិត២ដងលើសកាលពីនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ឆ្នាំ ១៩៥៨។ អ្នកចូលរួមថ្មីៗ ជាច្រើនដែលមិនត្រឹមតែគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងការតាក់តែច្បាប់អន្តរជាតិបណ្តោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងគ្មានជំនាញផ្នែកសមុទ្រទៀត។

ទីពីរៈ គោលបំណងនៃសន្និសីទគឺ បង្កើត អនុសញ្ញាដែលអាចទទួលយកបាន ដែលលម្អិតគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃនីតិសមុទ្រទាំងចាស់ទាំងថ្មី ហេតុដូច្នេះរបៀបវារៈ រួមមានប្រធានបទ និង បញ្ហាចំនួន៩២ដែលត្រូវប្របាច់បញ្ចូលគ្នាឱ្យក្លាយ ជាសន្ធិសញ្ញាមួយ ហើយភាពសាំញាំ ភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នា និង សារៈសំខាន់មានច្រើនលើសលប់។ ទីបីៈ ការរៀបចំសន្និសីទ វិធាននៃនីតិវិធី និង ថាមវន្តនៃការទូតរបស់សន្និសីទ ខុសពីធម្មតាបន្តិច ជាការពិតណាស់គ្មានប្រទេស ឬ ក្រុមណាមួយគ្របដណ្តប់លើសលប់ក្នុងសន្និសីទនោះទេ ហើយសម្ព័ន្ធភាពជាប្រពៃណីរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋមិនបានបង្ហាញឱ្យឃើញទេ។ វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យា ត្រូវបានបង្ហាញតែនៅពេលប្រើជាឧបករណ៍នគោលនយោបាយជាតិ។

មានសម័យប្រជុំរបស់សន្និសីទចំនួន១១លើកចន្លោះពីខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៣ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៨២។ សម័យប្រជុំសំខាន់លើកដំបូង(១០សប្តាហ៍) នៅទីក្រុងការ៉ាកាស ប្រទេសវេណេហ្សូអេឡា នារដូវក្តៅ ឆ្នាំ១៩៧៤ មានរយៈពេលយូរជាងគេបំផុត។ សម័យប្រជុំផ្សេងៗទៀត ត្រូវបានប្រារព្ធនៅក្រុងញូវយ៉ក និង ហ្សឺណែវ ហើយ ពិធីចុះហត្ថលេខាផ្លូវការ នៅក្រុង ម៉ង់តេហ្គោបេ ប្រទេសចាមេកា ។ សន្និសីទនេះហាក់ដូចជាត្រូវបានគ្រប ដណ្តប់លើសលប់ ដោយប្រធានបទ ៣ ដែលប្រទាក់ក្រឡាគ្នាគឺ ៖ ការប្តេជ្ញាចិត្តទូទៅក្នុងការបង្កើតស្តង់ដាអន្តរជាតិសម្រាប់បាតសមុទ្រដែលនៅហួសព្រំដែនយុត្តាធិការជាតិ គំនិតជាតិនិយមខ្លាំងក្លារបស់រដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រអំពីសិទ្ធិលើ ធនធានក្នុងសមុទ្រដើម្បីទាញយកឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាននិង កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមប្រទេស៧៧ ដើម្បីប្រើប្រាស់នីតិសមុទ្រថ្មីនេះ ធ្វើជាឧបករណ៍ ជួយពួកគេឱ្យសម្រេចបានសណ្តាប់ធ្នាប់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិថ្មីមួយ។

អ្នកចូលរួមសន្និសីទត្រូវបានរៀបចំជាក្រុមផ្សេងៗដូចជា ៖ ក្រុមផ្លូវការ តូចធំក្រុមការងារ ក្រុមពិគ្រោះយោបល់។ល។ ក្រុមដែលសំខាន់ជាងគេគឺ ក្រុមថ្នាក់តំបន់៖ អាមេរិកឡាទីន អាស៊ីអាហ្វ្រិក និង អឺរ៉ុបខាងកើតអឺរ៉ុប ខាងលិចនិង ក្រុមផ្សេងៗទៀត ដែលស្ទើតែគ្មានសល់រដ្ឋណាមួយឡើយ។

រហូតដល់មានក្រុមខ្លះត្រួតគ្នាឧទាហរណ៍៖ ក្រុមអ៊ីស្លាមក្រុមអារ៉ាប់សហគមន៍អឺរ៉ុប និង ណាតូ។ មានក្រុមខ្លះផ្តោតលើបញ្ហាត្រួតគ្នាដូចជា៖ ក្រុម រដ្ឋប្រជុំកោះ ក្រុមរដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រ ក្រុមរដ្ឋក្នុងមហាសមុទ្រ ក្រុមរដ្ឋសមុទ្រ ដែនដី(ក្រុមរដ្ឋដែលគាំទ្រសមុទ្រដែនដីចម្ងាយ២០០ម៉ែល៍) និងក្រុមផ្សេងៗទៀត។

ដែលចម្លែកបំផុតនោះគឺ មានក្រុមរដ្ឋមិនជាប់សមុទ្រ និងក្រុមរដ្ឋភូមិសាស្ត្រមិនសូវអំណោយផល។

នាឆ្នាំ១៩៨២ សន្និសីទនីតិសមុទ្រលើកទី៣ បានអនុ ម័ត អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រ ដោយសម្លេងលើសលប់។ មានតែប្រទេស៣ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមជា មួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងដោយហេតុផលផ្សេងគ្នា។ នៅថ្ងៃដំបូងបើកឱ្យចុះហត្ថលេខា (ថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨២)មានរដ្ឋ និង ដែនដី ចំនួន១១៩ បានចុះហត្ថលេខា ហើយ ២ ឆ្នាំក្រោយមក មាន ៣៨ ថែមទៀត បានចុះហត្ថលេខា។ គិតត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ១៩៩២ មានរដ្ឋ ១៥៤ និង ដែនដី៣ផ្សេងទៀតបានចុះហត្ថលេខា ហើយ ៥១ បានផ្តល់សច្ចាប័ន ឬ យល់ព្រមទទួលយក។ វាពិតជាតំណាងឱ្យ កុងសង់ស៊ីស លើការអភិវឌ្ឍន៍នីតិសមុទ្រ ហើយមានប្រទេសច្រើនលើសលប់កំពុងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ក្នុងប្រទេសដើម្បីសម្រួលតាម។

ភាគច្រើននៃច្បាប់ដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍នេះ ក្លាយចេញមកពីគោលគំនិត និង ការអនុវត្តន៍ជាប្រពៃណីដែលបានលើកឡើងខាងដើម។ ជាការពិតណាស់ ផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់នេះត្រូវបានរក្សាទុកពាក្យពេចន៍ឃ្លាឃ្លោងដូចអនុសញ្ញាឆ្នាំ១៩៥៨ និង១៩៦៥។ ទោះជាសង្កត់ធ្ងន់លើគំនិតថ្មីក៏ដោយ ចាប់ផ្តើមគឺចេញពីប្រពៃណី។ អ្វីៗទាំងអស់បច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើក្នុងនីតិសមុទ្រ ពិតជាការបន្តពីប្រពៃណីតាំងពីយូរយារមកហើយគឺ រយៈពេល ២០០០ ឆ្នាំ នៃការអភិវឌ្ឍន៍ច្បាប់ និង៥០០០ឆ្នាំនៃការដើរសមុទ្រ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រលើកទី៣ ពិតជាត្រូវបានកត់ត្រាទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ពេលអនាគតធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងកិច្ចការនយោបាយ។ ក្រុមប្រទេសមិនជាប់សមុទ្រ និង មានភូមិសាស្ត្រមិន សូវអំណោយផលនៅឯសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រលើកទី៣ ដោយមានបញ្ហាក់កាលបរិច្ឆេទចូលក្នុងក្រុម។

អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រ

អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី នីតិសមុទ្រត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្រុងម៉ុងតេ ហ្គោបេ ប្រទេសចាមេកា នាថ្ងៃទី១០ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៨២ ហើយ ត្រូវបានអនុម័តដោយ មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ នាថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤។ អនុសញ្ញានេះ ចែក ចេញជា១៧ជំពូក ដែលក្នុងនោះមាន ៣២០ មាត្រា និង ៩ ឧបសម្ព័ន្ធ។

រដ្ឋដែលមិនទាន់បានក្លាយជារដ្ឋភាគីអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីនីតិសមុទ្រ

មានរដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រមួយចំនួន មិនទាន់បានយល់ព្រមឱ្យមានការចង ភ្ជាប់ដោយអនុសញ្ញានេះនៅឡើយទេ។ រដ្ឋទាំងនេះមានៈ ៥ នៅអាហ្វ្រិក ១០ នៅអាស៊ី ១នៅអាមេរិកខាងជើង និង ៦ នៅអាមេរិក ឡាទីន និង សមុទ្រការ៉ាអ៊ីប ។

កម្ពុជា និង អនុសញ្ញាសមុទផ្សេងៗ

អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រ

អង្គការសមុទ្រអន្តរជាតិ

សុវត្ថិភាពជីវិតនៅសមុទ្រ

អនុសញ្ញាបង្រ្កាបសកម្មភាពខុសច្បាប់ប្រឆាំងសុវត្ថិភាពនាវាចរណ៍សមុទ្រ

កម្ពុជានិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រ

យោងតាមឯកសារមួយចំនួន កម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំ ខ្លះនៃសន្និសីទស្តីពីសមុទ្រ គឺមិនបានចូលរួមទាំងអស់ទេដោយសារបញ្ហានយោបាយ។

សន្និសីទលើកទី១ UNCLOS Iៈ នីតិសមុទ្រ មិនបានចូលរួមទេ

សន្និសីទលើកទី២ UNCLOS IIៈ នីតិសមុទ្រ ព្រះរាជាណាច្រកម្ពុជាទី១ បាន បញ្ជូនគណៈប្រតិភូចូលរួមសម័យប្រជុំលើកទី៣នៃសន្និសីទលើកទី ២ ប៉ុន្តែសម័យប្រជុំពីរលើកក្រោយទៀត របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានបញ្ជូន តំណាងរបស់ខ្លួនទៅចូលរួម។

សន្និសីទលើកទី៣ UNCLOS IIIៈ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួនទៅចូលរួម។ អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិពីនីតិសមុទ្រ UNCLOS ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយ កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនាថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨២។

ប្រទេសហ្វីលីននិងជម្លោះសមុទ្រ

ស្វែងយល់ពីក្តីក្តាំនៅតុលាការក្រុងឡាអេជុំវិញសមុទ្រចិនខាងត្បូង នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ ក្តីក្តាំរវាងហ្វីលីពីន និងចិន នៅឯតុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេ ជុំវិញជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង កំពុងតែក្លាយជាបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកមួយ ទាំងរវាងចិន និងប្រទេសអាស៊ាន ក៏ដូចជា រវាងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានគ្នាឯង។ ភាពចម្រូងចម្រាសនេះអាចនឹងបន្តកើតមាន ហើយទំនងជានឹងកើតមានកាន់តែខ្លាំង នៅក្រោយពេលដែលតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេច នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះ។

ជាដំបូង គួរបញ្ជាក់ថា ក្តីក្តាំរវាងហ្វីលីពីន និងចិន នៅឡាអេនៅពេលនេះ គឺជាក្តីក្តាំក្នុងតុលាការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាកណ្តាលមិនមែននៅក្នុងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ នោះទេ។ ស្ថាប័នទាំងពីរនេះ ថ្វីដ្បិតតែមានទីស្នាក់ការនៅកន្លែងតែមួយ (នៅវិមានសន្តិភាព ក្នុងក្រុងឡាអេ ប្រទេសហូឡង់) ក៏ប៉ុន្តែ គឺជាស្ថាប័នពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ គឺជាស្ថាប័នតុលាការ ចំណែកឯតុលាការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាកណ្តាល ថ្វីដ្បិតតែមានឈ្មោះជា "តុលាការ" ក៏ប៉ុន្តែ តាមពិតគឺជាស្ថាប័នមជ្ឈិតករ (អាជ្ញាកណ្តាល)។ ចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលគេគួរធ្វើការកត់សម្គាល់ តុលាការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាកណ្តាល គឺជាស្ថាប័នរបស់ អ.ស.ប ដែលមានសមត្ថកិច្ចកាត់សេចក្តីលើជម្លោះទាក់ទងនឹងដែនសមុទ្រ (ជាពិសេស ទាក់ទងនឹងអនុសញ្ញា អ.ស.ប ស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ)។ គឺជម្លោះទាក់ទងនឹងដែនសមុទ្រនេះហើយដែលជាក្តីក្តាំរវាងហ្វីលី ពីននិងចិននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ក្តីក្តាំនេះបានកើតចេញពីបណ្តឹងរបស់ហ្វីលីពីន កាលពីឆ្នាំ២០១៣ ដោយបានទាមទារឱ្យតុលាការកាត់សេចក្តីលើការតវ៉ាចំនួន ១៥ ចំណុច ដែលទាក់ទងនឹងការទាមទាររបស់ចិន នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង។ និយាយជារួម គឺទាក់ទងនឹងខ្សែបន្ទាត់ដែលចិនបានគូសវាតយកប្រមាណជា ៩០% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូល។ យោងតាមបណ្តឹងរបស់ហ្វីលីពីន សកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង គឺជាទង្វើផ្ទុយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិចិនវិញបានបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះទៅតាមបណ្តឹងរបស់ ហ្វីលីពីន ដោយបានលើកឡើងថា តុលាការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាកណ្តាលមិនមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការ ជំនុំជម្រះលើជម្លោះនេះ។ ក៏ប៉ុន្តែ កាលពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ តុលាការបានចេញសេចក្តីសម្រេចកំណត់ថា ខ្លួនពិតជាមានសមត្ថកិច្ចជំនុំជម្រះលើបណ្តឹងរបស់ហ្វីលីពីន បើទោះបីជាមិនលើគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់អាចសម្រេចលើចំណុចតវ៉ា ចំនួន ៧ចំណុច ក្នុងចំណោមការតវ៉ាទាំង១៥ចំណុច ដែលហ្វីលីពីនបានលើកឡើង។ ជាការពិតថា តុលាការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាកណ្តាល ថ្វីដ្បិតតែមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការជំនុំជម្រះលើជម្លោះដែនសមុទ្រ ក៏ប៉ុន្តែ មិនមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការកាត់សេចក្តីលើជម្លោះទាក់ទងទៅនឹងព្រំដែនទឹកនោះទេ។ សមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការ គឺត្រូវបានកំណត់ត្រឹមតែជម្លោះទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមួយចំនួនដែលជាប់ នឹងដែនទឹកតែប៉ុណ្ណោះ រួមមានដូចជា សិទ្ធិស្តីពីការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខ ដែលអាចលាតសន្ធឹងរហូតដល់ចម្ងាយ ២០០ម៉ែល៍ពីឆ្នេរ (ពោលគឺ ហួសពីព្រំដែនសមុទ្រ ដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែ ១២ម៉ែល៍ពីឆ្នេរ)។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាតុលាការមិនលើកយកបណ្តឹងរបស់ហ្វីលីពីនទាំងមូល(គឺការតវ៉ាទាំង ១៥ចំណុច)មកធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយជ្រើសរើសយកតែចំណុចដែលមិនមែនជាជម្លោះខ្សែព្រំដែន។ ក៏ប៉ុន្តែ បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ អ្នកជំនាញខាងច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិជាច្រើនយល់ថា សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងឡាអេអាចជះផលអវិជ្ជមានច្រើនចំពោះចិន ពីព្រោះថា វាអាចនឹងតម្រូវឱ្យចិនធ្វើការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថា តើនៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់ដែលចិនគូសវាតយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែ ទាំងអស់នេះ ត្រង់ចំណុចណាជាការទាមទារដែនអធិបតេយ្យជាខ្សែព្រំដែនទឹក ហើយចំណុចណាខ្លះជាការទាមទារត្រឹមតែជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខ? តើការទាមទារអស់ទាំងនេះផ្អែកលើមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះ? ជាការទាមទារ ដោយផ្អែកលើប្រវត្តិសាស្ត្រ ឬជាការទាមទារដោយផ្អែកទៅលើអនុសញ្ញា អ.ស.ប ស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ? តាមការសង្កេតជារួម គេឃើញថា រហូតមកទល់នឹងពេលនេះ រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហាក់ដូចជាព្យាយាមជៀសវាងមិនធ្វើការ

បញ្ជាក់ ឱ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេ ជុំវិញការទាមទាររបស់ខ្លួន នៅក្នុង សមុទ្រចិនខាងត្បូង។ នៅពេលនេះ រដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ជាច្រើនលើករួចមកហើយថា ខ្លួនមិនចូលរួមក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះ ហើយនឹងមិនទទួលយកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការទៅលើបណ្តឹងរបស់ ហ្វីលីពីននេះទេ។ តុលាការ អចិន្ត្រៃយ៍អាជ្ញាកណ្តាលក៏មិនមានលទ្ធភាពអ្វីទៅចាប់បង្ខំ ឱ្យចិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួននោះដែរ។ នាពេលកន្លងមក គេធ្លាប់ឃើញមានជាច្រើនលើករួចមកហើយ ករណីរដ្ឋមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិ មិនថា តុលាការអាជ្ញាកណ្តាល ឬតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដោយគ្មានទទួលទោសទណ្ឌអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែ បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងឡាអេ អាចនឹងជាសម្ពាធខាងផ្លូវទូតទៅលើចិន នៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេសង្កេតឃើញថា ចិនកំពុងតែព្យាយាមស្វះស្វែងរកការគាំទ្រតាមផ្លូវទូតពីបណ្តាប្រទេស ជាច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នឹងសម្ពាធពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុង ឡាអេ ដែលបានកាត់សេចក្តីឱ្យហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីកាលពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅទាក់ទងនឹងការទាមទារកម្មសិទ្ធិនៅ សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរ។

តុលាការអន្តរជាតិកាត់ក្តីឱ្យហ្កាណាឈ្នះ កូតឌីវ័រ នៅក្នុងជម្លោះទាមទារដែនទឹកសមុទ្រ

តុលាការ អន្តរជាតិ នីតិសមុទ្រ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ បានសម្រេចឱ្យប្រទេសហ្កាណាឈ្នះក្តី ទៅលើប្រទេសកូតឌីវ័រ នៅក្នុងជម្លោះដណ្តើមគ្រប់គ្រងដែនទឹក នៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក។ ទៅតាមការសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ដោយជីកខួងយកប្រេង នៅក្នុងតំបន់ ហ្កាណាមិនបានរំលោភចូលដែនទឹករបស់កូតឌីវ័រ ដូចដែលកូតឌីវ័របានចោទប្រកាន់នោះទេ។

នៅក្នុង សាលក្រម តុលាការអន្តរជាតិនីតិសមុទ្រ បានសម្រេចថា ហ្កាណាមិនបានចូលទៅចូលទៅរំលោភដែនអធិបតេយ្យភាព របស់ប្រទេសកូតឌីវ័រនោះទេ។ អាចនិយាយបានថា ហ្កាណាដែលជាម្ចាស់ដើមបណ្តឹង បានឈ្នះលើកូតឌីវ័រ ដែលបានចោទប្រកាន់ហ្កាណាថា បានរំលោភ ដែនទឹកកូតឌីវ័រ ដើម្បីជីកខួងបូមយកប្រេង។

ហ្កាណា និងកូតឌីវ័រ ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ច សំខាន់ពីរ នៅតំបន់អាហ្វ្រិក ខាងលិច បានឈ្លោះទាស់ទែងគ្នាពីរឿងព្រំដែនទឹក ជាង ៧ឆ្នាំមកហើយ បន្ទាប់ពីគេបានរកឃើញ អណ្តូងប្រេង ដ៏សំខាន់ធំមួយនៅក្រោមបាត សមុទ្រ នៅក្បែរព្រំដែនទឹកប្រទេសទាំងពីរ។

នៅក្រោយការរកឃើញ អណ្តូងប្រេង នៅឆ្នាំ ២០០៧ រដ្ឋាភិបាល ហ្កាណាបានចាប់ធ្វើអាជីវកម្មបូមយកប្រេងលក់ តាំងពីឆ្នាំ ២០១០ ប៉ុន្តែ កូតឌីវ័រដែលទាមទារគ្រប់គ្រងអណ្តូងប្រេងដែរនោះ បានចោទសកម្មភាពជីកខួងយកប្រេងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្កាណាថា ជាការរំលោភចូលដែនទឹករបស់ខ្លួន។ ហ្កាណា និងកូតឌីវ័រដែលជាប្រទេសជិតខាងគ្នាបានចរចា ការទូតគ្នាជាច្រើន ច្រើនសា ប៉ុន្តែគ្មានបានលទ្ធផលអ្វី។ រដ្ឋាភិបាលហ្កាណាបានទាមទារឱ្យកូតឌីវ័រ គោរពតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន គោក និង ទឹក ដែលប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នា ហើយដែលកូតឌីវ័របានទទួលស្គាល់ កាលពីប៉ុន្មាន

ទសវត្សរ៍កន្លង មក។ ប៉ុន្តែ កូតឌីវ័រឯណោះវិញ មិនព្រម និងនៅតែទាមទារជាម្ចាស់ តំបន់ទឹកដែលមានអណ្តូងប្រេង។ នៅឆ្នាំ ២០១៤ រដ្ឋាភិបាលហ្កាណាបានសម្រេចយកដាក់បណ្តឹង ប្តឹងប្រទេសកូតឌីវ័រ នៅតុលាការអន្តរជាតិនីតិសមុទ្រ ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងហាមប៊ែក ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ នៅ៣ឆ្នាំក្រោយសវនាការដេញដោល និងដោយផ្អែក លើផែនទី ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រទេសទាំងពីរ តុលាការអន្តរជាតិនីតិសមុទ្រ ទើបបានសម្រេច នៅថ្ងៃសៅរ៍ នូវសាលក្រម មួយ ដែលនៅក្នុងនោះ កន្លែងជីកខួងយកប្រេង ស្ថិតនៅតំបន់ទឹករបស់ប្រទេសហ្កាណា គឺមិនមែនដូចការទាមទាររបស់ប្រទេសកូតឌីវ័រនោះទេ។

ជាញឹកញយ អណ្តូងប្រេងជាប្រភពទំនាស់ និងជម្លោះប្រដាប់អាវុធ និងមិនដែលផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនអាហ្វ្រិកនោះទេ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ទោះជាមានភាពតានតឹងនឹងគ្នា កូតឌីវ័រ និងហ្កាណាដែលជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ធំពីរ នៅអាហ្វ្រិកខាងលិច បានយល់ស្របគ្នាថា នឹងបន្តទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាទៅថ្ងៃមុខ។ ហ្កាណាដែលសំបូរមាស និងកាកាវ បានធ្វើអាជីវកម្មបូមយកប្រេងលក់តាំងពីឆ្នាំ២០១០ និងអាចផលិតបានប្រេងប្រមាណ ១សែនបារីល ក្នុងមួយថ្ងៃៗ។ ចំណែកកូតឌីវ័រដែលជាប្រទេសផលិតនាំចេញកាកាវច្រើនជាងគេក្នុងលោក អាចផលិតប្រេងបាន តែជាង ៤ ម៉ឺនបារីល ប៉ុន្តែសន្យាថា នឹងជំរុញផ្នែកអាជីវកម្មប្រេងនេះ ដើម្បីអាចផលិតឱ្យបានប្រេងជាង២សែនបារីល នៅក្នុងមួយថ្ងៃៗ នៅឆ្នាំ ២០២០៕

១.២. អង្គការអន្តរជាតិ

អង្គការអន្តរជាតិ ឬ អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល

ក.និយមន័យ អង្គការអន្តរជាតិ ឬអង្គការអន្តររដ្ឋកិបាល គឺជាអង្គការដែលត្រូវបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋអធិបតេយ្យ តិចឬច្រើន ។

ឧទាហរណ៍ សង្គមប្រជាជាតិ អង្គការសហប្រជាជាតិ សហគមន៍អឺរ៉ុប អាស៊ាន ។ ល។

ខ. អន្តរជាតិ គឺជានីតិបុគ្គលអន្តរជាតិដែលមានសិទ្ធិអំណាច ២

ទី១ មានសិទ្ធិបង្កើត និង ចុះហត្ថលេខាលើ អនុសញ្ញា សន្ធិសញ្ញា កិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិបាន ទាំងនេះមានន័យថា មានសិទ្ធិស្មើនឹងរដ្ឋ ដែលអាចបង្កើតនិងចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាជាអន្តរជាតិ រវាងគ្នានិងគ្នាបាន ។

ឧទាហរណ៍ៈ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១ ។

ទី២ មានសិទ្ធិស្មើនឹងរដ្ឋ ប៉ុន្តែមានកាតព្វកិច្ចតិចជាងរដ្ឋ ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃអង្គការអន្តរជាតិ

ដើម្បីក្លាយជាអង្គការអន្តរជាតិបានត្រូវមានលក្ខណៈដូចតទៅ ៖

១. ការបង្កើតអង្គការអន្តរជាតិនេះឡើងត្រូវមានការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋអធិបតេយ្យ តិច ឬ ច្រើន ។

២. អង្គការអន្តរជាតិត្រូវមានចរិកលក្ខណៈយូរអង្វែង មិនមានលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នឡើយ ។

៣. អង្គការអន្តរជាតិត្រូវមានទីស្នាក់ការមួយដើម្បីដំណើរការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដូចជា សហគមន៍អាស៊ាន អង្គការសហប្រជាជាតិ និង សហគមន៍អឺរ៉ុប ។ ល។

៤. អង្គការអន្តរជាតិ ត្រូវបង្កើតឡើងដោយឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត ឬ គោលការណ៍យល់ព្រមដោយសេរីគ្មានការបង្ខិតបង្ខំឡើយ ។

៥. អង្គការអន្តរជាតិ មិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោម អង្គការភេរវកម្មអន្តរជាតិណាមួយឡើយ ។

១.៣. សង្គមប្រជាជាតិ

នៅពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី១ត្រូវបានបញ្ចប់ ពិភពលោកបង្កើតសង្គមប្រជាជាតិ (The League of nations) តាមរយៈអនុសញ្ញាឆ្នាំ១៩១៩ ដែលជាផ្នែកមួយនៃសន្ធិសញ្ញាវែរសៃ (The treaty of Versailles)។ យោងតាមអនុសញ្ញានេះនៅឆ្នាំ១៩២១ តុលាការអន្តរជាតិអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវបានបង្កើត ឡើង។ សង្គមប្រជាជាតិបានបង្កើតឱ្យមានអង្គការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋឯករាជ្យ បង្កើតឱ្យមានយន្តការទទួលខុសត្រូវក្នុងកិច្ចការពង្រឹងសន្តិភាព និងទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានសង្គ្រាម។ សង្គមប្រជាជាតិមានរដ្ឋចំនួន ៦៣បានចូលរួម។ សហភាពសូវៀតបានចូលរួមក្នុងឆ្នាំ១៩៣៤ ប៉ុន្តែប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និង ជប៉ុនបានដកថាទៅវិញនៅឆ្នាំ ១៩៣៣ ។ សហរដ្ឋអាមេរិចមិនបានចូលរួមនៅក្នុងសង្គមប្រជាជាតិទេ ។

ទម្រង់នៃអង្គការ ៖ អង្គការអន្តរជាតិនេះបង្កើតឡើងនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី១ សម្រាប់ដោះស្រាយជម្លោះរវាងរដ្ឋនានា តាមរយៈស្ថាប័នអាជ្ញាកណ្ដាលមួយ ។

គោលបំណង: សង្គមប្រជាជាតិ ជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្ទាល់របស់លោក Woodrow Wilson អតីតប្រធានាធិបតី សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយដែលមានគោលបំណងដូចតទៅ ៖

ទី១ ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ ក្នុងចំណោមរដ្ឋនានា ។

ទី២ ទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានសង្គ្រាម

ទី៣ ការពារឯករាជ្យរបស់រដ្ឋនានា និងសុវត្ថិភាពដល់ព្រំដែនរបស់រដ្ឋទាំងនោះ

ទី៤ លើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសនីមួយៗឱ្យកាត់បន្ថយគ្រឿងសព្វាវុធ។

ទីស្នាក់ការ: នៅទីក្រុងសឺណែវ ប្រទេសស្វីស។

ស្ថាបនិកៈ លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Woodrow Wison ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ទាំង ១៤ចំណុច ដែលជាគោលការណ៍សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោក នៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី១។ បណ្តាប្រទេសដែលបានចូលរួមអនុម័តបង្កើតសង្គមប្រជាជាតិរួមមានៈ ចក្រភពអង់គ្លេស បារាំង អ៊ីតាលី ជប៉ុន និងសហរដ្ឋអាមេរិក ។

រចនាសម្ព័ន្ធ ៖ ក្រុមប្រឹក្សា ជាអង្គការរក្សាសន្តិភាពដ៏សំខាន់របស់សង្គមប្រជាជាតិ ។ ចក្រភពអង់គ្លេស បារាំង អ៊ីតាលី ជប៉ុន និងសហភាពសូវៀត គឺជាសមាជិកដ៏សំខាន់ដែលមានអាសនៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សារបស់សង្គមប្រជាជាតិ ។

មហាសន្និបាត ដែលរួមមានរដ្ឋទាំងអស់ជាសមាជិក ។ សមាជិកនីមួយៗមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតែមួយសម្លេងដូចគ្នា ។ ភារកិច្ចរបស់មហាសន្និបាតគឺត្រួតពិនិត្យថវិការបស់សង្គមប្រជាជាតិ បញ្ចូលរដ្ឋណាមួយជាសមាជិកជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា និង លើកសំណើរ ធ្វើវិសោធនកម្មលើ កតិកាសញ្ញាសង្គមប្រជាជាតិ។ សេចក្តីសម្រេចរបស់សង្គមប្រជាជាតិ ត្រូវអនុម័តយកសម្លេងពីរភាគបី ឬ ដោយសម្លេងភាគច្រើន ។

លេខាធិការដ្ឋាន រួមមានអគ្គលេខាធិការមួយរូប ដែលជ្រើសតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សា និងអនុម័តដោយមហាសន្និបាត។

ស្ថាប័នជំនាញសំខាន់ៗ

អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ International Labor organization បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩២០ ដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងសឺណែវ ប្រទេសស្វីស និង មានមុខងារ និងភារកិច្ចសម្រាប់ពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាការងារ និងសុខមាលភាពរបស់កម្មករ នៅក្នុងប្រទេសទាំងឡាយដែលជាសមាជិក ។

ស្នងការជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួន បង្កើតសម្រាប់ជួយដល់ជនភៀសខ្លួន មុនបង្អស់មកពីសហភាពសូវៀត និងបណ្តាលរដ្ឋនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើត ។

តុលាការអចិន្ត្រៃយ៍ បង្កើតឡើងនៅទីក្រុងឡាអេ ប្រទេសហូឡង់ នៅឆ្នាំ១៩២១ ។

បញ្ហាបណ្តានៃការការដួលរលំរបស់សង្គមប្រជាជាតិ

១. ប្រទេសអាល់បានីត្រូវបានប្រទេសអ៊ីតាលី យកមកភ្ជាប់ជាទឹកដីរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ១៩៣៩។

២. ប្រទេសអូទ្រីសត្រូវបានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ យកមកភ្ជាប់ជាទឹកដីរបស់ខ្លួន នៅឆ្នាំ ១៩៣៨។

៣. ប្រទេស Brazill ដកខ្លួនថយចេញពីសង្គមប្រជាជាតិ នៅឆ្នាំ ១៩២៦។

៤. Cananda Bulgaria Chille ដកខ្លួនចេញពីសង្គមប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ ១៩៣៨។

៥. China Columbia Costarica ចូលជាសមាជិកសង្គមប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ១៩២០ ហើយដកថយទៅវិញនៅឆ្នាំ១៩២៥។

៦. Denmark Dominican Republic Egypt ដកខ្លួនចេញនៅឆ្នាំ១៩៣៧។

៧. France Gemany Finland ចូលជាសមាជិកសង្គមប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ ១៩២៦ ហើយដកថយទៅវិញនៅឆ្នាំ ១៩៣៣។

៨. Greece Gauatemala ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៦។

៩. Haiti ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៤២។

១០. Honduras ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៦

១១. Hungary India Iraq ចូលជាសមាជិកសង្គមប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ ១៩២២ ហើយដកថយទៅវិញនៅឆ្នាំ ១៩៣៩។

១២. Italy ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៧។

១៣. Japan ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៣។

១៤. Nicaragua ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៦។

១៥. Norway Panama Paraguay ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៥។

១៦. Peru ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៩។

១៧. Poland Portugal Romania ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៤០។

១៨. Spain ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៩។

១៩. Turkey ចូលជាសមាជិកសង្គមប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ ១៩៣៤ ប៉ុន្តែត្រូវបានបណ្តេញចេញនៅឆ្នាំ ១៩៣៩។

២០. United Kingdom ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៨។

សង្គមប្រជាជាតិមានតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការកំណត់នីតិក្រម និងការពង្រីកនូវភាពប្រាកដនិយមនៃនីតិអន្តរជាតិ។

បន្ទាប់ពីការបង្កើតសង្គមប្រជាជាតិ ជំហានថ្មីមួយទៀតនៃការធ្វើឱ្យនីតិអន្តរជាតិមានការរីកចម្រើនបន្ត គឺការចាប់បដិសន្ធិនូវទស្សនាទាន ដែលមានបំណងលះបង់ចោលនូវការយកសង្គ្រាមធ្វើជាឧបករណ៍នៃនយោបាយជាតិ នោះគឺជាកតិកាសញ្ញា Briand-Kellong ឬ កតិកាសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស។

១.៤. អង្គការសហប្រជាជាតិ និង អង្គការតម្រិតតំបន់

អង្គការសហប្រជាជាតិ

ព្រឹត្តិការណ៍នៃការបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិ

ធម្មនុញ្ញាសហប្រជាជាតិ Atlantic Charter

ធម្មនុញ្ញអាត្លង់ទិចជាសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក ហ្វ្រង់គ្លីន រូសីហ្វែល និង នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស វីនស្តុន ឈឺរឈីល នាខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៤១ ដើម្បីឈានដល់ ការបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិជាផ្លូវការ ។

អង្គការសហប្រជាជាតិ បង្កើតឡើងជាផ្លូវការនូវថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៤៥។

អង្គការសហប្រជាជាតិមានគោលបំណងសំខាន់ៗដូចជា៖

១. រក្សាសន្តិភាពពិភពលោក ។

២. ពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពរវាងប្រជាជាតិទាំងឡាយ។

៣. រួមគ្នាជួយប្រជាជនឱ្យមានជីវភាពប្រសើ ។

៤. ខិតខំជួយប្រជាជាតិទាំងឡាយឱ្យសម្រេចបាននូវគោបំណង ។

គោលច្បាប់របស់អង្គការសប្រជាជាតិរួមមាន

ក. រដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់មានសមភាព និង អធិបតេយ្យភាព

ខ. រដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់ត្រូវតែគោរពតាម ធម្មនុញ្ញសហប្រជាតិ

គ. ប្រទេសទាំងឡាយត្រូវលះបង់ចោលនូវការប្រើប្រាស់កម្លាំង និង ការគំរាមកំហែងប្រើប្រាស់កម្លាំង

ឃ. អង្គការសហប្រជាជាតិមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋណាមួយ ។

ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិ ៖ ទីក្រុងញ៉ូវយ៉ក សហរដ្ឋអមេរិក ។

សមាជិក៖ អង្គការសហប្រជាជាតិ មានសមាជិកចំនួន ១៩៣ ប្រទេស។

រចនាសម្ព័ន្ធអង្គការសហប្រជាតិ

១.មហាសន្និបាទសហប្រជាជាតិ
២.ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គម

៣. ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិ

៤.លេខាធិការដ្ឋាន

៥. តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ

៦. ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ។

អង្គការមហាសារគរសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើង

ក្រៅពី បញ្ហាពិភពលោកមួយចំនួនដែលអូតង់កំពុងប្រឈមមុខអង្គការអូតង់ខ្លួនឯងក៏ត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធ និងយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ខ្លួនដែរ។ អូតង់(Otan) ឬ ណាតូ (Nato) ត្រូវបានចាប់បដិសន្ធិឡើងនៅថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៤៩ ពោលគឺនៅក្រោយសង្រ្គាមលោកលើកទី២។ កម្មវត្ថុនៃការបង្កើតអង្គការអូតង់នេះឡើង គឺដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពបស្ចិមលោកប្រឈមនឹងការឈ្លានពានរបស់ចក្រព័ទ្ធអាឡឺម៉ង់ និងមហិច្ឆតារបស់សហភាពសូវៀត ។ តែតាំងពីក្រោយការដួលរលំសហភាពសូវៀតក្នុងឆ្នាំ១៩៩១មក អង្គការអូតង់បានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាថ្មីៗមួយចំនួនដែលត្រូវដោះស្រាយ រួមមានការទាមទារផ្តាច់ទឹកដីនិយមរបស់រដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងប្លុកកុម្មុយនិស្ត និងសន្ទុះនៃចលនាភេរវនិយមអន្តរជាតិ ។

ជាង២០ឆ្នាំក្រោយការបិទបញ្ចប់សង្រ្គាមត្រជាក់មកអង្គការអូតង់បាននិងកំពុងប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងថ្មីៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនៃសតវត្សទី ២១ នេះ។ ពិភពលោកក្នុងសតវត្សទី២១ដែលដក់ជាប់ដោយមហាភេរវកម្មថ្ងៃ ១១ កញ្ញា ២០០១ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ការគំរាមកំហែងភេរវនិយមតាមរយៈប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ការវាយប្រហារពីចោរសមុទ្រ និងការសាយភាយនុយក្លេអ៊ែរ។ សព្វថ្ងៃនេះទៀតនិងអ្វីដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងនោះ គឺខ្មោចសហភាពសូវៀតបានងើបឡើងវិញជាមួយនឹងមហិច្ឆតាចង់ក្រសោប ត្រឡប់វិញនូវអតីតសាធារណរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីប្រទេសរុស្ស៊ីជំនាន់ថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីន។ បន្ទាប់មកទៀតគឺការគំរាមកំហែងរបស់ពួកជីហាតដែលសាហាវជាងពួក អាល់កៃដាទៅទៀតគឺជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងថ្មីៗទាំងអស់ខាងលើនេះហើយដែលអង្គការ អូតង់ ត្រូវស្វែងរកយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីដើម្បីទប់ទល់ ព្រោះថា យុទ្ធសាស្រ្តដ៏ចាស់គំរិលរបស់ខ្លួនដែលបានអនុម័តកន្លងមកហាក់ដូច ជាលែងឬមួយក៏ថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទៀតឡើយ។

វិបត្តិអ៊ុយក្រែននិងក្រុមជីហាត(រដ្ឋអ៊ីស្លាម)ជាប្រធានរឿងក្តៅនៃជំនួបកំពូលអូតង់

បច្ចុប្បន្ននេះ អង្គការអូតង់មានសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់ខ្លួនចំនួន ២៨ ប្រទេស ក្នុងនោះមាន ១២

ប្រទេសចូលជាសមាជិកតាំងពីឆ្នាំ ១៩៤៩ ពីរប្រទេសក្នុងឆ្នាំ១៩៥២ មួយប្រទេសក្នុងឆ្នាំ១៩៥៥ មួយប្រទេសក្នុងឆ្នាំ១៩៨២ បីប្រទេសក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ប្រាំពីរប្រទេសក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ និង ពីប្រទេសក្នុងឆ្នាំ ២០០៩។ មួយវិញទៀត ក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកទាំងនោះក៏មានភាគច្រើនជាអតីតសាធារណរដ្ឋ របស់សហភាពសូវៀតដែរ វាលើកលែងតែប្រទេសអ៊ុយក្រែនមួយចេញ។ កម្មវត្ថុចម្បងរបស់អូតង់ គឺជួយរក្សាសេរីភាព និងសន្តិសុខសមាជិកខ្លួនទាំងអស់ តាមរយៈការប្រើមធ្យោបាយការទូត និងយោធា។ បើផ្អែកតាមមាត្រា ៥ នៃសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើង អូតង់បានចាត់ទុកការវាយប្រហារលើសមាជិកមួយ ឬជាច្រើនរបស់ខ្លួនថា ជាការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងអង្គការអូតង់ទាំងមូល។ ជាក់ស្តែងដូចករណីវាយប្រហារលើអាមេរិកកាលពីថ្ងៃ១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០១ ដែលអូតង់បានចេញមុខជួយអន្តរាគមន៍កំចាត់ភេរវជននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាដើម។

និយាយពីករណីប្រទេសអ៊ុយក្រែន ប្រសិនបើនៅពេលខាងមុខស្រាប់តែមានផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែន ក៏អូតង់មិនអាចបញ្ជូនទ័ពទៅជួយអ៊ុយក្រែនដោយផ្ទាល់ដែរ ព្រោះអ៊ុយក្រែននៅមិនទាន់ជាសមាជិកអូតង់នៅឡើយ។ កន្លងមក អ៊ុយក្រែនក៏ធ្លាប់ដាក់ពាក្យសុំចូលដែរ តែអូតង់បដិសេធ។ ឥឡូវនេះ អ៊ុយក្រែនមានបំណងដាក់ពាក្យសុំចូលជាថ្មី និងដែលលើកនេះ អូតង់ក៏កំពុងពិចារណាជាថ្មីដែរ។ ដោយឡែក នៅជំនួបកំពូលលើកនេះ អូតង់កំពុងគិតគូរពីការបង្កើតកម្លាំងអន្តរាគមន៍រហ័សមួយដែលមាន គ្នារាប់ពាន់នាក់។ តាមគម្រោង កម្លាំងនេះនឹងអាចចេញអន្តរាគមន៍ក្នុងពេលតែ ៧២ម៉ោងយ៉ាងយូរនៅក្នុងវិបត្តិបន្ទាន់ណាមួយដែលស្ថិតក្នុង ទ្វីបអឺរ៉ុប និងនៅក្រៅទ្វីបអឺរ៉ុប។ គឺដោយសារវិបត្តិអ៊ុយក្រែនពេលនេះហើយដែលអូតង់យល់ឃើញថាខ្លួនកំពុងខ្វះកម្លាំងអន្តរាគមន៍រហ័សមួយដើម្បីជួយសមាជិកខ្លួនដែល កំពុងទទួលការគំរាមកំហែង ដូចករណីប្រទេសខ្លះដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនសព្វថ្ងៃ។

អ្វីដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងរង់ចាំពីអង្គការអូតង់

អូតង់មិនអាចបញ្ជូនកម្លាំងទ័ពទៅជួយច្បាំងខាងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានទេ តែអូតង់អាចជួយអ៊ុយក្រែនដោយប្រយោលបាន គឺជំនួយជាលុយកាក់ទុកឱ្យទីក្រុងគៀវ បង្កើនសមត្ថភាពយោធាដោយខ្លួនឯង។ តាមគម្រោង អូតង់នឹងជួយអ៊ុយក្រែនក្នុងទឹកប្រាក់ ១២លានអឺរ៉ូ។ គួរបញ្ជាក់ជូនបន្តិចថា អូតង់មិនមានគ្រឿងសព្វាវុធ ឬមួយក៏កម្លាំងទ័ពប្រចាំរបស់ខ្លួនឡើយ គឺប្រទេសជាសមាជិកឯណោះទេដែលជាអ្នកបញ្ជូនកម្លាំងទ័ព និងអាវុធទៅតាមតម្រូវការចាំបាច់ជាក់ស្តែង។ តែអង្គការមួយនេះមានកញ្ចប់ថវិការួមដែលសមាជិកបានបង់វិភាគទានជា ប្រចាំ ក្នុងនោះ អាមេរិកតែម្នាក់ឯងបានធានាដល់ ៣ភាគ៤ នៃថវិកាសរុប។ កន្លងមក អ៊ុយក្រែនបានស្នើសុំជំនួយបច្ចេកទេស និងយោធាពីបស្ចិមលោក និងពីអូតង់។ គឺក្នុងន័យនេះហើយដែលអូតង់បានអញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន ប៉ូរ៉ូឆេនកូឱ្យចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកំពូលលើកនេះ។ គួរជម្រាបជូនថា ទ័ពអ៊ុយក្រែនសព្វថ្ងៃមិនមានបំពាក់គ្រឿងអាវុធទំនើបៗនិងអាវុធធន់ធ្ងន់ដូចកម្លាំងទ័ពរុស្ស៊ីទេ។

ទន្ទឹមគ្នានេះ សហគមន៍អន្តរជាតិក៏បន្តប្រើអាវុធទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីដើម្បី ជំរុញឱ្យក្រុងម៉ូស្គូឈប់លូកដៃក្នុងរឿងអ៊ុយក្រែន។ នៅទីបំផុត និងដោយទទួលគំនាបខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិទូទៅ បារាំងបានបង្ខំចិត្តមិនបញ្ជូននាវាសង្គ្រាមមីស្រាល Mistral ទៅឱ្យរុស្ស៊ីទេ។ គួរជម្រាបជូនថា រុស្ស៊ីបានកម្មង់ទិញ